



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

UNDICESIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **15844/2022**

tra

Parte_1

[...]

ATTRICE opponente

e

Controparte_1

CONVENUTA opposta

Oggi **27 giugno 2023** ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI

dà atto

che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:

- per parte attrice l'avv. Antonia Cantore,
- per parte convenuta l'avv. Pamela Rota, in sostituzione dell'avvocato Valentina Pillosio giusta delega depositata telematicamente.

identificati a mezzo tesserino dei rispettivi Ordini, così da udienza in data 24.01.2023,

dà altresì atto che

- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate; b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate; c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.

Premesso ciò

Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente ed insiste per la revoca del decreto ingiuntivo per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, riportandosi in ogni caso all'atto introduttivo ed alla memoria conclusiva.

Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, evidenziando che controparte ha introdotto l'eccezione di prescrizione e domande nuove e in fase conclusiva, in merito all'indebito arricchimento ed omessa acquisizione del fascicolo monitorio regolarmente depositato, con argomentazioni nuove quali la contestazione del criterio di calcolo dei consumi e la mancata formulazione dell'istanza di verifica, di cui non accetta il contraddittorio e chiede pertanto la dichiarazione di inammissibilità; chiede l'accoglimento delle proprie domande, in particolare quella di condanna ex art. 96 c.p.c.

Parte Attrice insiste nelle proprie richieste e nella revoca del decreto ingiuntivo come sopra già evidenziato.

Il giudice

alla luce di quanto sopra,

all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 19,00 per la lettura della sentenza.

Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di **Pt_2** ed i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.

Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,08.

Il GOP

dott.ssa Alessandra Terreri

Uscita dalla camera di consiglio ad ore 19,03,

il giudice

dà lettura del dispositivo della sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.

Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 19,07.

Il GOP

dott.ssa Alessandra Terreri



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa Alessandra TERRERI, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 15844/2022

promossa da

Parte_3

P.IVA *P.IVA_1*

- Attrice opponente

con gli avv.ti Antonia Cantore e Felix Garzelli

contro

Controparte_1

P.IVA *P.IVA_2*

- Convenuta opposta

con l'avv.to Valentina Pilloso

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – Contratto di somministrazione di energia elettrica

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 07.06.2023:

“Voglia l’On.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione istanza ed eccezione disattesa, Dichiarare la domanda monitoria formulata dall’opposta improponibile, inammissibile, improcedibile per omesso tentativo di conciliazione;

Revocare il Decreto Ingiuntivo per mancanza di acquisizione del fascicolo del Ricorso per decreto ingiuntivo (sentenza del Tribunale di Milano n. 1373 del 13 febbraio 2020).

Revocare il Ricorso per decreto Ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo all’Udienza del 04.10.2022 per non aver proposto il procedimento di mediazione previsto ex lege.

Mediazione obbligatoria: dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo l’onere grava sul creditore.

Decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, se il creditore non attiva la mediazione il decreto è revocato (Sezioni Unite n. 19596/2020) Dichiarare nullo e quindi revocare il Decreto Ingiuntivo per mancanza di sottoscrizione ovvero per firma apocrifa, sul contratto nonché infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l’effetto, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto previa declaratoria di nullità del contratto e inesistenza del preteso rapporto contrattuale.

Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle su indicate conclusioni, Voglia L’ill.mo Signor Giudice revocare il Decreto Ingiuntivo in quanto il credito per cui si procede è colpito in parte da prescrizione ovvero da estinzione per intervenuta prescrizione e pertanto condannare la opponente al pagamento della minor somma.

Revocare il ricorso per decreto ingiuntivo per omessa acquisizione del fascicolo monitorio.

Con Vittoria di spese e compensi “,

Per parte convenuta opposta, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 05.06.2023:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare:

In via pregiudiziale di rito:

- dichiarare l’eccezione di incompetenza territoriale formulata da Controparte_2 [...] inammissibile in quanto non validamente formulata e, quindi, tamquam non esset e/o in ogni caso, rigettarla poiché infondata per le ragioni di cui in narrativa, e confermare la competenza del Tribunale di Milano per il giudizio monitorio RG 4617/2022 nonché per la presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo;

In via pregiudiziale di merito:

- dichiarare il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica tra Controparte_2 e Org_1 inammissibile e/o irrilevante e/o in ogni caso invalido per carenza dei requisiti di specificità e determinatezza, come esposto in narrativa;

In via principale nel merito:

- respingere l'opposizione proposta da Controparte_2 poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 3810/2022 RG 4617/2021 del 1.03.2022, con ogni conseguente statuizione sulle risultanze di causa;

- nelle denegata ipotesi di revoca/annullamento/dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 3810/2022 RG 4617/2021 del 1.03.2022, accertare il diritto di credito di Controparte_1 e, per l'effetto, condannare Controparte_2 al pagamento, in favore di Controparte_1 a qualsiasi titolo, della somma di € 5.548,86, oltre interessi moratori da calcolarsi fino all'effettivo saldo, ovvero della minor somma emersa in corso di causa;

- condannare Controparte_2 al pagamento, in favore di Controparte_1 per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 e/o 3 c.p.c., per le ragioni espresse in narrativa, di una somma non inferiore a € 1.000,00 ovvero equitativamente determinata;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., e del monitorio oltre I.V.A., C.P.A., e successive occorrente;

In via istruttoria:

- nel caso in cui il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica tra Controparte_2 e Org_1 fosse ritenuto validamente proposto, esperire la procedura di verifica di tutte le firme apposte sul contratto di fornitura di energia elettrica tra Controparte_2 e [...] Org_1 mediante i mezzi di prova indicati in narrativa;

- respingere tutte le istanze istruttorie eventualmente reiterate da Controparte_2 [...] .

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Controparte_1 ha ottenuto nei confronti di [...] *Parte_3*, ingiunzione di pagamento n° 3810/2022 per € 5.548,86=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, quale addebito per la fornitura di energia elettrica; il suddetto importo è stato documentato con la produzione del contratto datato 05.10.2018 (doc. 1 del fascicolo monitorio), delle fatture insolute afferenti il punto di fornitura POD IT001E04926405, in contrada Pineta Regina SN a Ginosa ed emesse tra il 05.07.2019 ed il 27.08.2021 (docc. 2-27 del fascicolo monitorio), dell'estratto conto dei documenti contabili (doc. 29 del fascicolo monitorio) e della diffida di pagamento ricevuta dal destinatario il 15.09.2021(doc. 28 del fascicolo monitorio).

A supporto delle proprie ragioni, *Controparte_2* ha prodotto una pec del 05.10.2018 (allegato semplice all'atto introduttivo) e la visura camerale (allegato semplice all'atto introduttivo).

L'ingiunta ha proposto opposizione:

- 1) eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano,
- 2) eccependo il mancato esperimento del tentativo di conciliazione presso il [...] *Organizzazione_2*, obbligatorio dal 2017,
- 3) disconoscendo la firma apposta sul contratto,
- 4) evidenziando che il consumatore non è tenuto a pagare alcun corrispettivo in caso di fornitura non richiesta, neppure a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.,
- 5) eccependo l'inidoneità delle fatture a provare il credito in quanto di formazione unilaterale e comunque prive del criterio utilizzato per la fatturazione dei consumi,
- 6) eccependo l'inadempimento di controparte.

La società opposta, costituendosi, ha contestato integralmente le deduzioni, eccezioni, argomentazioni e conclusioni avversarie, poiché infondate in fatto ed in diritto; nello specifico, a supporto della correttezza delle somme ingiunte, ha prodotto le condizioni generali di contratto (doc. 30 della comparsa di risposta), un piano di rientro concordato con l'utente per precedenti fatture (doc. 31 della comparsa di risposta), i flussi dati delle misurazioni (doc. 32 della comparsa di risposta) ed il prospetto riepilogativo proveniente dal distributore locale *Or*

Organizzazione_3 contenente i prelievi registrati dal contatore nel periodo 01.01.2020-16.07.2021, (doc. 34 memoria istruttoria n° 2).

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c., senza l'assunzione di prove costituenti, la causa è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

* * * * *

Il Tribunale preliminarmente osserva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in atto di citazione in opposizione è da intendersi come rinunciata, non essendo stata riproposta nel foglio di precisazione delle conclusioni.

Come correttamente eccepito nel corso dell'udienza odierna dalla convenuta opposta, nella precisazione delle conclusioni dell'attrice opponente sono presenti eccezioni e domande nuove (eccezione di prescrizione e mancata acquisizione del fascicolo monitorio) e pertanto va dichiarata la loro inammissibilità.

L'eccezione di omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sollevata da parte attrice opponente è infondata e pertanto la domanda di parte convenuta opposta è procedibile.

Con Delibera n° 209/2016/E/COM infatti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha approvato il "*Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità*" (TICO - Testo Integrato Conciliazione), prevedendo che a far data dal 01.01.2017 Il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità per il cliente finale; del resto, ciò risulta assolutamente coerente con la funzione del procedimento conciliativo in parola, che è quella di dotare, ovviamente in chiave deflattiva, l'utente di uno strumento che sia potenzialmente idoneo alla risoluzione delle controversie eventualmente sorte nel corso del rapporto contrattuale con il fornitore, senza doversi sobbarcare i costi connessi alla tutela giurisdizionale.

Passando ad analizzare il merito della causa va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione, nel giudizio di opposizione, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) assume quella di attore in senso sostanziale; è così che è il creditore a soggiacere ai conseguenti oneri probatori ed a controparte dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o

modificativi del credito.

Altro criterio generale applicabile alla presente controversia è previsto dall'art. 115 c.p.c., in forza del quale si determina l'effetto della *relevatio ab onere probandi* a favore della parte che ha allegato il fatto non contestato in modo specifico da controparte (Cass. civ., sez. 3, 18.05.2011 n. 10860; Cass. civ., sez. 3, 19.08.2009 n. 18399; Cass. civ., sez. 3, 3.07.2008 n. 18202; Cass. civ., sez. 3, 21.05.2008 n. 13079).

Va evidenziato che la somministrazione di energia elettrica di cui si sta discorrendo, non rientra tra le ipotesi di contratti per cui è richiesta la forma scritta *ad substantiam* ed *ad probationem*, espressamente e tassativamente elencati dall'articolo 1350 c.c.: *“Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; 5) gli atti di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; 7) i contratti di anticresi; 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge”*.

E' pertanto irrilevante al fine del decidere il disconoscimento di firma operato dall'attrice opponente, peraltro esposto in modo generico con un richiamo ad una sentenza di legittimità priva di qualsivoglia riferimento: *“La Corte di Cassazione si è pronunciata nell'ambito di una causa instaurata da un consumatore ai fini della declaratoria di nullità di un contratto di fornitura di energia elettrica e gas, in considerazione della falsificazione, nelle scritture contenenti i relativi contratti, della sua firma che espressamente e formalmente si disconosce”*.

Non solo alla Controparte_2 non può essere applicata la disciplina consumeristica evocata in quanto l'art. 3 cod. cons. definisce il consumatore o utente come *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale,*

artigianale o professionale eventualmente svolta”, ma ci troviamo anche in presenza di un contratto con più firme e pertanto il generico e onnicomprensivo riferimento alla “firma” non può essere considerato determinato e specifico, non essendo chiarito se il disconoscimento vada riferito ad una sola firma, a tutte o ad alcune di esse in particolare (così Tribunale di Napoli 12.07.2012 e Tribunale di Ferrara 18.07.2018).

Per consolidata giurisprudenza di legittimità, le bollette sono sufficienti a fornire prova del credito, salvo contestazione specifiche dell’utente.

Le contestazioni mosse dall’attrice opponente sono invero generiche, l’utente si è infatti limitato ad eccepire che: *“non risulta spiegato il criterio utilizzato per la fatturazione dei consumi”* (pagina 3 dell’atto di citazione in opposizione), quando invece nelle fatture prodotte sono indicate, la tipologia del cliente e del contatore, la denominazione dell’offerta [...] *Org_4*”, la tensione di alimentazione, la potenza impegnata, la potenza disponibile, la ripartizione della spesa totale, le letture ed i consumi rilevati, la tabella dei consumi F1, F2 ed F3 (energia attiva, reattiva e potenza) degli ultimi dodici mesi; inoltre in alcun punto dell’atto di citazione in opposizione, l’utente ha espressamente negato di avere usufruito dell’energia elettrica fatturata dal gestore, essendosi invece incentrato sull’idea che *“il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta”* (pagina 3 dell’atto introduttivo).

In ogni caso, a prova dell’esistenza del rapporto di fornitura tra le parti e della fondatezza del credito vantato, parte convenuta opposta ha integrato la produzione documentale del procedimento monitorio, versando in atti le condizioni generali di contratto sottoscritte dall’utente, i flussi dati delle misurazioni comunicati tramite SII e, non ultimo, un piano di rientro concordato ed accettato dall’utente in data 24.06.2019 per precedenti fatture; il gestore ha anche prodotto il prospetto riepilogativo proveniente dal distributore locale [...] *Organizzazione_5* contenente i prelievi registrati dal contatore nel periodo di competenza 01.01.2020-16.07.2021.

La predetta documentazione non è stata contestata da parte attrice opponente nella prima difesa utile, rappresentata dall’udienza del 04.10.2022 quanto alle condizioni generali di contratto, i flussi dati delle misurazioni comunicati tramite *Org* ed il piano di rientro del 24.06.2019 e dalla memoria istruttoria n° 3 quanto al prospetto riepilogativo proveniente dal distributore locale; va evidenziato che *Controparte_2* ha ommesso di depositare le memorie n° 1 e 3 ex art. 183, c. 6 c.p.c..

Quanto al corretto funzionamento del contatore, con recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato come in tema di somministrazione (nel caso esaminato, di energia elettrica), in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento dell'unità di misura - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che il dispositivo è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 della Corte di cassazione, Sez. 6).

Nel caso che ci occupa, non risulta essere stata richiesta alcuna verifica del contatore da parte dell'opponente; facendo pertanto applicazione della giurisprudenza innanzi precisata, da cui non vi è motivo di discostarsi, si ritiene che i consumi registrati dall'unità di misura e trascritti nelle fatture azionate siano stati effettivamente utilizzati dalla società opponente.

Di nessun pregio riveste la visura camerale ordinaria prodotta da parte attrice opponente, in quanto soltanto una visura storica potrebbe dimostrare la non esistenza di sedi societarie, anche locali, all'indirizzo oggetto della somministrazione di energia elettrica; in ogni caso, il POD di Contrada Stornara è quello indicato con autocertificazione, nel contratto prodotto.

E' infine inammissibile l'eccezione di inadempimento sollevata da parte attrice, in quanto anch'essa affetta da genericità.

Ad avviso di codesto Tribunale, la società opposta ha così dimostrato la debenza del credito ingiunto e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.

Il comportamento processuale di parte attrice opponente, che ha sollevato numerose contestazioni generiche in atto introduttivo e persino introdotto domande ed eccezioni nuove con il foglio di precisazione delle conclusioni, induce questo Tribunale a far uso del potere previsto dall'art. 96, comma 3, c.p.c., così come richiesto da parte convenuta opposta.

Sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, il giudicante ritiene infatti di applicare la suddetta norma al caso che ci occupa non solo a titolo risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio al fine di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta da parte vittoriosa (fase di studio, fase

introduttiva, fase istruttoria senza prove costituenti e fase decisionale senza memoria di repliche)

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:

- **CONFERMA** il decreto ingiuntivo opposto n°3810/2022, emesso dal Tribunale di Milano, peraltro già dichiarato provvisoriamente esecutivo,
- **CONDANNA** l'attrice opponente ex art. 96, comma 3 c.p.c. a pagare alla convenuta opposta la somma di € 1.000,00=.
- **CONDANNA** l'attrice opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 3.500,00= per compensi professionali, oltre a IVA, CPA e rimborso spese generali.

Sentenza esecutiva come per legge, depositata telematicamente oggi.

Milano, lì 27 giugno 2023

Il Giudice Onorario
dott.ssa Alessandra Terreri